

Nr. 96 Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Lammers. 26. April 1938

*R 43 II/1358, Bl. 55–57 Ausfertigung¹
Druck: BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 160–163*

*Beginn:
Beginn:*

[Verwaltungsorganisation und -gliederung in Österreich]

Eigenhändig!

Hochverehrter Herr Reichsminister!

Im folgenden erlaube ich mir eine Reihe von Organisations- und Gliederungsfragen, die Österreich betreffen, an Sie heranzutragen mit der Bitte, den Willen des Führers zu diesen Fragen festzustellen. Die Kenntnis seiner Wünsche in folgenden Fragen ist Voraussetzung dafür, daß die Probleme planmäßig in Richtung auf das vom Führer gewünschte Ziel angegriffen und durchgeführt werden.

1. Soll die österreichische Landesregierung² auf die Dauer bestehen bleiben, d. h. auch über den Zeitpunkt der Überleitung und Eingliederung Österreichs in das Rechtsgefüge des Reiches, oder soll sie allmählich abgebaut werden?

Die Kenntnis der Tendenz der Erhaltung oder des Abbaues ist Voraussetzung für die Entscheidung einer Reihe aktueller Fragen wie z. B. der Neuordnung der Landesregierung nach dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 15. März 1938³. Je nach der zu verfolgenden Richtung wird die Neuordnung der Landesregierung tiefgreifender und umfassender oder weniger tiefgreifend und weniger umfassend sein müssen. Der Reichsforstmeister hat z. B. eine Verordnung über die Bildung eines Landesforstamtes in Wien vorgelegt⁴. Wenn die österreichische Landesregierung in Wien allmählich abgebaut werden soll, so wird es kaum zweckmäßig sein, in Wien ein neues Ministerium zu errichten. Es wird vielmehr angebracht sein, die zentralen Forstangelegenheiten wie bisher vom Ernährungsminister weiter bearbeiten zu lassen und Landesforstämter bei den bestehenbleibenden Landeshauptmännern zu errichten.

2. Aus der Bestellung des Reichskommissars Bürckel⁵ und der in Aussicht genommenen Ernennung des Reichsstatthalters Dr. Seyß-Inquart zum Reichsminister⁶ möchte ich entnehmen, daß der Führer

¹ Vgl. BOTZ. S. 82–84; BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 280–282, generell zur Verwaltungsneugliederung in Österreich ebd. S. 93–98, 274–300; LUŽA, Österreich, S. 56–69. – StS Stuckart fungierte u. a. als Leiter der „Zentralstelle zur Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Dt. Reich“ im RIM; s. R 43 II/1358, Bl. 35; Dok. Nr. 65 Ziff. 1.

² S. Dok. Nr. 65 Anm. 5.

³ RGBl. I S. 249.

⁴ Nicht ermittelt. Zum Aufbau einzelner Reichsverwaltungen in Österreich s. aber R 43 II/ 1358a, Bl. 47–101 sowie die einschläg. Verfügungen des RIM in R 1501/6058.

⁵ Der seit 13. 3. 1938 als „kommissar. Leiter der NSDAP in Österreich“ fungierende GL Bürckel (Dok. Nr. 65 Anm. 2) war durch FüE vom 23. 4. (RGBl. I S. 407; UuF XI, Nr. 2631) zum „RKom. für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Dt. Reich“ bestellt worden, mit dem bis 1. 5. 1939 befristeten Generalauftrag, „für den politischen Aufbau und die Durchführung der staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Wiedereingliederung Österreichs in das Deutsche Reich zu sorgen“ (Art. 2). R 43 II/1357c, Bl. 3–40; Anhang, FV 218*. Abstimmung bei Hitler mit Bürckel, Goebbels und Lammers am 22. 4.: GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 270, 275. Darstellung: BOTZ S. 57–59; BACHNICK S. 97 f.; HAGSPIEL, Ostmark, S. 49–52; LUŽA S. 60. Vgl. Dok. Nr. 110.

⁶ Das Schreiben an Seyß-Inquart vom 23. 4. 1938, mit dem Hitler ihm die Ernennung Bürckels zum RKom. vermittelte, schloß: „Wenn nach Jahresfrist die Wiedereingliederung Österreichs in das Deutsche Reich im wesentlichen vollendet sein wird, werde

an einen allmählichen Abbau der österreichischen Landesregierung denkt⁷. Ist meine Annahme richtig, so wird dadurch die Gliederungsfrage für das Land Österreich vordringlich, denn die Abwicklung der österreichischen Landesregierung setzt voraus, daß die Zuständigkeiten der Landesregierung (also des früheren Bundes), soweit sie nicht an das Reich und die zentralen Instanzen gezogen werden, auf die ehemaligen österreichischen Länder, soweit diese bestehen bleiben, übertragen werden.

Allgemein darf ich zu dieser Frage folgendes bemerken: Bei der räumlichen Größe und der Einwohnerzahl der zu bildenden Gaue muß m. E. auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Steuerkraft der einzelnen Gebiete Rücksicht genommen werden. Ein kleiner Gebirgsgau von etwa 200 000 bis 300 000 Einwohnern muß zu einem absoluten Kostgänger des Reiches, d. h. zu einer Reichsprovinz minderer Bedeutung werden. Dort kann sich nur schwer eine Selbstverwaltung aus eigener Kraft entwickeln und halten. Ein solcher Gau kann auch kaum größere kulturelle und wirtschaftliche Aufgaben lösen. Ich bin daher der Auffassung, daß man, wenn es auch zur Zeit noch nicht möglich ist, einzelne Bundesländer miteinander zu vereinigen, doch anstreben muß, daß die Parteigau nach Möglichkeit zwei oder mehrere Bundesländer umfassen, und daß die staatliche Verwaltung der zu einem Parteigau gehörigen Bundesländer, die als solche zunächst noch bestehen blieben, dann in Personalunion durch den Gauleiter als Landeshauptmann beider Länder geleitet wird. Diese Personalunion bereitet dann langsam das Zusammenwachsen der zu einem Parteigau vereinigten Länder vor. Im einzelnen könnte man folgende Parteigau und damit auch eine entsprechende staatliche Gliederung erwägen:

– 1.

Stadt Wien nach dem Muster Groß-Hamburgs⁸,

– 2.

Niederösterreich mit den drei nördlichen Bezirkshauptmannschaften des Burgenlandes,

– 3.

Kärnten mit Osttirol und Steiermark mit Lungau (Tamsweg), dazu die vier südlichen Bezirkshauptmannschaften des Burgenlandes,

– 4.

Oberösterreich und Salzburg ohne Lungau (Bezirkshauptmannschaft Tamsweg),

– 5.

Tirol (ohne Osttirol) und Vorarlberg.

Es sind selbstverständlich auch andere Zusammenstellungen möglich; ich glaube aber, daß sowohl im Hinblick auf die künftige Entwicklung als auch im Hinblick auf die Größe und Leistungskraft der Gebiete manches für die vorgeschlagene Lösung spricht. Ich darf dazu noch folgendes bemerken: Es erscheint nicht zweckmäßig, das Burgenland künftighin als selbständigen Verwaltungsbezirk bestehen zu lassen. Das Burgenland ist ein schmaler in der Nordsüdrichtung an der Ostgrenze entlang laufender Gebietsstreifen, der fast keine Längsverbindungen (Straßen und Bahnen) hat. Dagegen sind die Querverbindungen zu Niederösterreich und Steiermark gut. Die grenz-, volks- und außenpolitischen Gesichtspunkte, die einmal mit zur Bildung des Burgenlandes geführt haben,

ich Sie zum Mitglied der Reichsregierung ernennen, damit Sie dann an dieser Stelle weiter für Österreich im Großdeutschen Reich wirken können.“ R 43 II/1357c, Bl. 33. Entsprechend wurde Seyß-Inquart zum 1. 5. 1939, mit Inkrafttreten des OstmarkG, zum Reichsminister (ohne Geschäftsbereich) ernannt; s. R 43 II/140, Bl. 10.

⁷ Tatsächlich war diese Entscheidung, ohne Wissen des RIM, in Verfolg einer Unterredung Hitlers mit Bürckel am 25. 4. 1938 bereits gefallen, zugleich mit der Entscheidung gegen eine tiefgreifende Neugliederung der Verwaltungsbezirke, wie von Stuckart nachstehend vorgeschlagen; s. BOTZ S. 78–80; BACHNICK S. 98, 277 f.; LUŽA S. 61 f. In einer Unterredung mit Goebbels am 9. 4. hatte sich Hitler „ganz scharf“ gegen die von Frick empfohlene Eröffnung des neugewählten Reichstags in Wien und allgemein gegen jede Bipolarität Berlin-Wien ausgesprochen: „Das Land Österreich muß auseinandergerissen werden. [...] Wien darf keine Hauptstadt sein. Die österreichische Provinz will überall hin, nur nicht nach Wien.“ GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 253 f.

⁸ D. h. nach Maßgabe des *Groß-Hamburg-Gesetzes* vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 91) und des *Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg* vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1327); s. ARH IV, Nrr. 11, 21 P. 3, 146, 186 P. 1.

bedingen, nachdem Österreich in das starke Reich eingegliedert ist, nicht mehr zwingend die Aufrechterhaltung des wenig leistungsfähigen kleinen Burgenlandes.

Ebenso können die volkspolitischen und grenzpolitischen Gesichtspunkte, die einmal zur Aufrechterhaltung Osttirols als einem Mahnmal für das verlorene Südtirol geführt haben, nach der Eingliederung in das Reich nicht mehr als ausschlaggebend erachtet werden. Da Osttirol völlig von Nordtirol getrennt ist, muß es m. E. in Zukunft zu Kärnten geschlagen werden, zu dem es auch der Bodengestaltung nach (Flußlauf der Drau) gehört. Schließlich erscheint es mir erwägenswert, den Lungau (Bezirkshauptmannschaft Tamsweg) von Salzburg wegzunehmen, von dem er durch die Niederen Tauern getrennt ist, und der Steiermark zuzuschlagen, mit der er durch das Tal der Mur verbunden ist. Nach der Rechtseinführung und Rechtsangleichung könnte später daran gedacht werden, daß Tirol mit Oberbayern, mit dem es volkstumsmäßig zusammengehört, und Vorarlberg mit dem Allgäu, mit dem Vorarlberg volkstumsmäßig verwandt ist, vereinigt werden.

Wie auch immer die Neugliederung Österreichs aussehen mag, notwendig und vordringlich ist, daß alsbald überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Die Abgrenzung der neuen Gaue ist die Voraussetzung für die Abgrenzung der Bezirke der verschiedenen Sonderverwaltungen des Reichs. Es ist dringend erwünscht, daß z. B. die Bezirke der Landesfinanzämter, der Landesarbeitsämter usw. sich mit den Parteigauen und staatlichen Verwaltungsbezirken der allgemeinen Verwaltung decken. Finanzministerium und Arbeitsministerium warten daher auf diese grundsätzliche Entscheidung. Schließlich ist es dringendst erforderlich, daß aus wehrstaatlichen Gründen eine Übereinstimmung zwischen den zivilen und den militärischen Verwaltungsbezirken herbeigeführt wird⁹. Gerade die Erfahrungen der Probemobilmachung im März¹⁰ haben gezeigt, daß nur dort eine schnelle Mobilmachung möglich ist, wo eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der zivilen Verwaltung und der Wehrmacht gesichert ist. Diese reibungslose Zusammenarbeit setzt aber unabdingbar voraus, daß die Grenzen der Wehrkreise und der Wehersatzinspektionen sich mit den Grenzen der zivilen Verwaltungsbezirke, sei es der Regierungsbezirke, sei es der Provinzen, der Gaue oder der Länder, decken. Wo diese Übereinstimmung nicht stattfindet, ist niemand in der Lage, eine schnelle, zuverlässige und sichere Mobilmachung zu gewährleisten. Da zur Zeit für Österreich auch die Wehrmachtsbezirke wie die Wehrmeldebezirke, die Wehersatzinspektionen usw. neu gebildet werden, ist es zur Zeit ohne weiteres möglich, die notwendige Übereinstimmung von zivilen und militärischen Verwaltungsbezirken herbeizuführen, wenn die grundsätzliche Entscheidung des Führers alsbald fällt.

Ich wäre Ihnen, hochverehrter Herr Reichsminister, zu besonderem Dank verpflichtet, wenn Sie es ermöglichen könnten, daß ich in Ihrer Gegenwart dem Führer über die angeschnittenen Probleme Vortrag halten kann¹¹.

Heil Hitler!

⁹ Lt. Schreiben des RIM vom 30. 4. 1938 (u. Anm. 11) wünschte das RAM für Österreich höchstens drei Landesarbeitsämter zu errichten, der RFM zunächst die Entscheidung über etwaige Länderfusionen abzuwarten. Der RJuM plante drei „Obergerichtsbezirke“, desgleichen RVM und RPM drei Reichsbahn- bzw. Oberpostdirektionen. Die Versorgungsverwaltung hielt fünf Hauptversorgungsämter für erforderlich, das OKW ebenfalls fünf Wehersatzinspektionen. Der vom OKW am 25. 3. 1938 mitgeteilten, mit den Zivilressorts nicht abgestimmten Vorläuf. Wehrkreiseinteilung hatte der RIM noch jede präjudizierende Wirkung für die endgült. Verwaltungsgliederung abgesprochen; s. R 43 II/1358a, Bl 53 f.

¹⁰ Mobilmachung der 8. Armee in Bayern im Rahmen der Österreich-Aktion; vgl. Dok. Nr. 37 Anm. 9. Erwin A. SCHMIDL, März 1938. Der dt. Einmarsch in Österreich, Wien 1987, S. 144–152.

¹¹ Lammers besprach sich am 27. 4. 1938 zunächst mit Stuckart, wollte die Sache aber erst nach Hitlers Italienbesuch (3.–9. Mai) vortragen; R 43 II/1358, Bl. 57v; Bericht Stuckarts an Frick: R 1501/5384, S. 193–207. Mit Schnellbrief vom 30. 4., geheim, mahnte Frick nochmals eine rasche Entscheidung über die Stuckartschen Neugliederungsvorschläge an; R 43 II/1358, Bl. 58–63 (mit Karte); R 1501/5384, S. 227–231; vgl. BOTZ S. 84 f., 164–168 (Abdruck). Am 12. 5. reichte er einen im Benehmen mit Bürckel revid. Vorschlag nach, welcher nur noch vier Reichsgaue vorsah (Fusion von Ober- und Niederösterreich, Salzburg dafür zu Tirol und Vorarlberg); R 43 II/1358, Bl. 64–67 (mit Karte); vgl. BOTZ S. 86, 169 f. (Abdruck). Hitler wünschte indes diese Viererlösung nur für die Fachverwaltungen und hielt sich beim Zuschnitt der Parteigau, die auch die künftige staatl. Gliederung vorgab, im Grunde an die alten Bundesländer: Fortgang s. Dok. Nr. 119 Ziff. 2.

Ihr Ihnen sehr ergebener
Stuckart

Zitierhinweis

Nr. 96 Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Lammers. 26. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d096>